

Shahul Hameed Noor Mohamed
lawan
Fatimah Jahan binti Mohamad Farouk



Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

31 Mei 2022 / 29 Syawal 1443H

Kes Semakan No. 10000-003-0014-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : *Dato' Mohd Zaidi bin Hj Md Zain@ Zakaria dari Tetuan Zaidi Zain & Associates*

Peguam Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

1. Pemohon telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam Selangor bertarikh 11 November 2021 bagi Permohonan No: 10100-074-0414-2021.
2. Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah ini sepertimana berikut:-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan Perintah Permohonan No: 10100-074-0414-2021 yang memberi kebenaran untuk mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab terhadap Pemohon (Responden dalam kes tersebut) melalui peruntukkan seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
 - ii. Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan Notis Tunjuk Sebab terhadap Pemohon (Responden dalam kes tersebut) kerana mengingkari Perintah bertarikh 12 April 2021 dalam Kes Saman No: 10100-026-1017-2019.
 - iii. Kos dalam tindakan ini hendaklah ditanggung oleh pihak Responden sepenuhnya.
 - iv. Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
3. Pemohon dan Responden telah bernikah pada 11 November 2016 dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor pada 13 Jun 2017. Pihak-pihak dikurniakan seorang anak perempuan hasil dari perkahwinan tersebut bernama Azraa Rumaiza binti Shahul Hameed yang lahir pada 31 Julai 2017.
4. Pada 12 Disember 2017, suatu penghakiman persetujuan diputuskan oleh mahkamah berkaitan tuntutan hadhanah yang mana hak jagaan anak diberikan kepada Pemohon manakala

Responden diberikan hak lawatan. Walau bagaimanapun, pada 12 April 2021, suatu penghakiman ubah perintah hak jagaan anak diputuskan mahkamah yang berpihak kepada Responden manakala Pemohon mendapat hak lawatan.

5. Seterusnya, suatu perintah membenarkan permulaan prosiding penguatkuasaan perintah melalui perintah pengkomitan terhadap Pemohon telah diputuskan oleh mahkamah pada 11 November 2021 berdasarkan seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
6. Oleh itu, satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan dan diterima oleh Pemohon pada 1 Februari 2022 bersama sesalinan Pemohonan Interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan), Afidavit, Afidavit Tambahan, Perintah bagi Permohonan No: 10100-074-0414-2021 daripada Peguam Syarie Responden.
7. Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara dalam mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab telah memohon agar mahkamah ini membatalkan keputusan tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

8. Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan

adalah bertujuan untuk menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.

9. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.
10. Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk "*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*," yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013] JH36(2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011 dan kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012.
11. Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding

berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

12. Kami seterusnya merujuk kes Mohd Fauzi bin Yaacoob *lwn.* Zabedah binti Hanapiah kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2010 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20-9-2010 yang menyatakan seperti berikut:

"Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-undang yang sedang berkuatkuasa."

13. Sebelum kami mengulas lanjut berhubung dengan permohonan Pemohon, kami telah memanggil rekod perbicaraan Kes Mal No. 10100-074-0414-2021, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan YA Hakim Bicara yang memutuskan kebenaran pengeluaran Notis Tunjuk Sebab sedangkan elemen yang perlu dipenuhi sebelum mengeluarkan Notis ini adalah penyampaian perintah bagi kes ubah hak jagaan anak terhadap Pemohon dan pelanggaran yang berlaku atas Perintah tersebut.
14. Pemohon dalam kes semakan ini, memohon agar mahkamah membatalkan Notis Tunjuk Sebab tersebut kerana mendapati

Perintah Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak Saman No: 10100-026-1017-2019 hanya diserahkan kepada Pemohon pada 30 September 2021 sedangkan permohonan kebenaran pengkomitan telah difailkan pada 21 September 2021.

15. Pemohon percaya YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam penelitian semasa mengeluarkan perintah Notis Tunjuk Sebab tersebut tanpa mengambilkira secara teliti bahawa Responden telah gagal mematuhi peruntukkan seksyen 135(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan bahawa tiada prosiding penangkapan atau pengkomitan boleh diambil bagi seorang yang tidak hadir sendiri atau tidak diwakili semasa penghakiman diberikan melainkan setelah penghakiman atau perintah yang diendorsekan telah disampaikan kepadanya.
16. Pemohon turut menyatakan bahawa permohonan kebenaran penguatkuasaan perintah bagi kes Saman No: 10100-026-1017-2019 melalui prosiding pengkomitan diperkukuhkan dengan affidavit penyampaian perintah bagi kes tersebut yang difailkan oleh Responden pada 21 September 2021. Responden dalam Affidavit penyampaian tersebut menyatakan telah bertemu Pemohon pada 1 Ogos 2021 untuk menyerahkan perintah ubah hak jagaan anak tersebut namun Pemohon enggan menerima Perintah tersebut sebaliknya hanya mengambil gambar perintah sahaja.
17. Walau bagaimanapun, Pemohon mendapati bahawa Affidavit penyampaian tersebut tidak memenuhi kehendak peruntukkan seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mana Responden sepatutnya menyerahkan

perintah ubah hak jagaan anak tersebut secara kediri kepada Pemohon atau meninggalkan dokumen tersebut dalam perhatian Pemohon sekiranya Pemohon enggan menerima Perintah tersebut. Namun Afidavit penyampaian tersebut menyatakan sebaliknya. Malah Pemohon menyatakan bahawa Responden langsung tidak bertemu dengan Pemohon pada tarikh 1 Ogos 2021 tersebut.

18. Bagi mencerahkan pelaksanaan prosiding pengkomitan ini, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah telah memberikan garis panduan atau tatacara yang diadaptasikan dari Aturan 52 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 atas kelompongan atau lakuna yang ada berdasarkan peruntukan seksyen 245 (2) ETMMS 2003 sebagaimana yang diputuskan dalam kes **Norazura Binti Mohd Radzi Iwn. Nazri Bin Kamal, (2012) 35 Bhg. 2 JH 250** dan juga kes **Zetty Binti Zabir Iwn. Mohammed Rafi Bin Mohamed Yaacob, (2013) 36 Bhg. 1 JH 161**.
19. Kami turut merujuk kes Nik Ezar Bin Nek Bolia /wn Kesumawati Binti Abdul Kalam (Kes Rayuan No. 10000-034-0072-2015) berkaitan prosedur pengeluaran Notis Tunjuk Sebab, yang menyatakan:

[1] *Sebelum kami mengulas lanjut perkara ini, kami ingin menyentuh berkenaan proses sebelum sesuatu permohonan komital dibenarkan. Suatu permohonan komital hendaklah dimulakan dengan permohonan kebenaran mengeluarkan notis tunjuk sebab. Permohonan kebenaran mengeluarkan notis tunjuk sebab akan didengar secara sebelah pihak (ex-parte) di mana pihak yang memohon Notis Tunjuk Sebab akan mengemukakan notis permohonan beserta affidavit permohonan dan ekshibit yang berkaitan. Setelah itu, Mahkamah akan mempertimbangkan affidavit dan ekshibit yang*

dikemukakan pihak pemohon sahaja. Di peringkat ini, hanya pihak yang memohon notis tunjuk sebab sahaja yang akan memberikan keterangan samada melalui affidavit atau keterangan secara lisan.

[2] Setelah mahkamah berpuashati adanya pelanggaran oleh mana-mana pihak terhadap suatu perintah atau keengganan mana-mana pihak mematuhi sesuatu perintah, maka Mahkamah akan membenarkan Notis Tunjuk sebab dikeluarkan dan mengarahkan ianya diserahkan kepada pihak yang telah melanggar perintah berkenaan.

[3] Setelah pihak yang dikatakan melanggar perintah itu telah menerima Notis Tunjuk Sebab, maka pihak tersebut bertanggungjawab pula untuk menjawab Notis Tunjuk Sebab tersebut melalui affidavit atau/ dan keterangan. Panduan dan tatacara bagi prosiding pengkomitan telah banyak diulas Panel Rayuan Syariah antaranya kes Shah Christirani Bt. Azhar lwn. Othman Talib, kes rayuan no. 10000-036-0006-2014 (belum dilaporkan).

20. Manakala berkaitan tanggungjawab untuk menjawab Notis Tunjuk Sebab, kami merujuk kepada kes Nik Ezar di atas di mana dalam kes tersebut Responden telah menjawab Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan melalui Affidavit, mengemukakan keterangan saksi bagi menyokong keterangan Responden dan memfailkan penghujahan bertulis. Hakim bicara telah membuat dapatannya sebagaimana berikut:

“Mahkamah berpuashati dengan alasan yang dikemukakan oleh Responden bahawa Responden tidak pernah secara tingkah laku

bertindak menghalang Pemohon daripada melawat dan mengambil anak-anak tersebut pada hujung minggu.”

“Berdasarkan dapatan daripada affidavit-afidavit dan juga keterangan lisan pihak-pihak di dalam sesi perbicaraan, mahkamah mendapati bahawa unsur-unsur pelanggaran terhadap terma perintah persetujuan hadhanah tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Oleh yang demikian, Mahkamah menerima alasan tunjuk sebab yang dikemukakan Responden yang disokong oleh keterangan saksi Responden.”

21. Merujuk kepada perjalanan prosiding komital yang disemak ini, kami berpuashati bahawa Hakim Bicara telah menjalankan prosedur komital tersebut dengan berhati-hati, adil dan betul. Di dalam kes tersebut, YA Hakim Bicara telah memanggil Pemohon untuk menjawab Notis Tunjuk Sebab di hadapannya setelah berpuashati dengan Affidavit yang difailkan Responden. Pemohon juga telah memfailkan Keterangan bagi Notis Tunjuk Sebab tersebut pada 14 Februari 2022 dan tarikh untuk perbicaraan telah ditetapkan pada 16 Jun 2022.
22. Kami dapati bahawa Pemohon di dalam Keterangan Notis Tunjuk Sebab tersebut turut membangkitkan isu berkaitan penyampaian perintah bagi kes saman no: 10100-026-1017-2019 yang diserahkan kepada Pemohon setelah Responden memfailkan permohonan kebenaran mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab

sebagaimana isu yang dibangkitkan di dalam permohonan semakan Pemohon.

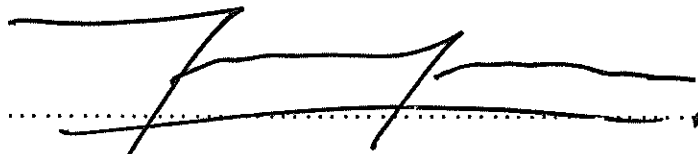
23. Mahkamah dalam hal ini tidak dapat mengenalpasti apakah tujuan sebenar Pemohon membangkitkan isu pembelaan yang sama tetapi di dalam dua kes yang berbeza iaitu Keterangan bagi Notis Tunjuk Sebab dan Permohonan Semakan. Namun, Kami berpandangan bahawa permohonan semakan ini bukanlah satu platform yang tepat bagi mengenepikan permohonan komital sebaliknya, Pemohon perlu menjawab Notis Tunjuk Sebab tersebut untuk tujuan tersebut.
24. Mahkamah berpendapat bahawa hasrat Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan adalah untuk memaklumkan bahawa pihak Responden hendaklah membela diri pada tarikh yang ditetapkan.
25. Kami dalam meneliti permohonan dan rekod perbicaraan Kes mal no. 10100-074-0414-2021 berpuashati bahawa kami tidak menemui apa-apa perintah yang menyalahi hukum Syarak dan undang-undang serta tiadanya kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan yang menjejaskan keadilan. Kami juga berpuas hati bahawa tidak wujud ketidakadilan yang serius dalam Perintah Kebenaran Notis Tunjuk Sebab tersebut. Oleh yang demikian, kami tidak mempunyai apa-apa alasan untuk campurtangan selain mengekalkan Perintah Kes Mal No. 10100-074-0414-2021 bertarikh 11 November 2021 tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Sokongan Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Semakan Pemohon adalah ditolak

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

